

๑.๒) ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายตามคำฟ้องเพิ่มเติม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี

คำฟ้องเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ทำงาน ต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสามขอเพิ่มเติมคำขอตายฟ้อง ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ทำงาน เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรณีจึงถือว่า วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องใช้สิทธิยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีคือภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมาฟ้องเพิ่มเติมขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีจึงเป็นการยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๓/๒๕๖๓)

คำฟ้องเดิมฟ้องว่า คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ คำสั่งของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าว อันเป็นการฟ้องข้อหาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนคำฟ้องเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่าการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตามคำสั่งทั้งสามดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ตามคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการฟ้องในข้อหาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้แจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยมีกรรมการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหาตามคำฟ้องเพิ่มเติม นับแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว ซึ่งเมื่อนับแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๐๔/๒๕๖๓)

๑.๔) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำคัดค้านคำให้การไว้ ดังนี้



(๑) ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีมีเหตุผล
อันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มี
เหตุผลอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำคัดค้านคำให้การ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**(๒) ต้องไม่มีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง
คำให้การหรือที่ศาลกำหนด (ข้อ ๔๘ วรรคสอง)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ

แม้ฐานความผิดทางวินัยที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นำมาพิจารณาสั่งลงโทษไล่ออกจากการงานนั้น จะอาศัยพฤติการณ์เดียวกันกับฐานความผิดทางอาญาซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดเชียงราย และศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ที่พิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่กระบวนการพิจารณาทางวินัยนั้น มีความแตกต่างกับกระบวนการพิจารณาทางอาญาทั้งเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานและวัตถุประสงค์ในการลงโทษ โดยการลงโทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดกฎหมายหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมทำให้ราชการได้รับความเสียหาย หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาจากพยานหลักฐานและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏในสำนวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือองค์กรที่มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า มีข้อเท็จจริงพอเชื่อได้ว่าการกระทำผิดวินัยจริง ผู้บังคับบัญชาย่อมมีอำนาจลงโทษได้โดยไม่ต้องปรากฏข้อเท็จจริงแห่งการกระทำความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยดังเช่นความรับผิดชอบของบุคคลในคดีอาญา ผลการพิจารณาดำเนินการทางวินัยจึงไม่ผูกพันตามผลของคดีอาญา กรณีจึงยังมีข้อสงสัยว่าคำสั่งที่ลงโทษไล่ออกจากการงานชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีต่อไป ดังนั้น ในชั้นนี้จึงยังไม่อาจถือว่าคำสั่งดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป ก็มิได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังแต่อย่างใด เนื่องจากหากศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษไล่ออกจากการงาน ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิกลับเข้ารับราชการ และมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายในระหว่างถูกไล่ออกจากการงาน ประกอบกับหากศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ เพราะย่อมมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะดำรงสถานภาพข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครอง ซึ่งศาลยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีว่า คำสั่งที่ลงโทษไล่ออกจากการงานชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ถูกลกล่าวหาหรือไม่ นั้น อาจทำให้ผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดี และอาจทำให้ประชาชนไม่เชื่อถือศรัทธาต่อหน่วยงาน



ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม อีกทั้ง หากต่อมาศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและดำเนินการสรรหาบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบไปด้วยแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่ายังไม่มีเหตุสมควรที่จะทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้เป็นการชั่วคราวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๒๑/๒๕๖๓)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำสั่งของศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไว้ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการอาหารกลางวัน และได้มีการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีร่วมกับครูในโรงเรียน รวม ๘ คน เป็นคณะทำงานโครงการอาหารกลางวัน มีหน้าที่ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประสานกับผู้ประกอบการ กำหนดรายการอาหาร ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งคุณภาพและปริมาณ จัดระเบียบการรับประทานอาหารของนักเรียน และดูแลสถานที่โรงอาหารให้สะอาด ปลอดภัย ซึ่งคณะกรรมการอาหารกลางวันได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยใช้วิธีจ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีตกลงราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เลื่อนนาง พ. เป็นผู้จัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียน ซึ่งต่อมาได้มีการจัดทำบันทึกตกลงจ้างกับนาง พ. โดยในบันทึกตกลงการจ้างดังกล่าวได้มีข้อตกลงให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำอาหารและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้หาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร โดยโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจำจินดา) จะชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ ทุกสัปดาห์ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า โรงเรียนเป็นผู้ซื้อวัตถุดิบเองทั้งหมด โดยมอบหมายให้นาง ส. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ เมื่อนาง พ. รับเงินค่าจ้างในแต่ละสัปดาห์ นาง ส. จะหักเงินไว้เป็นค่าวัตถุดิบในอัตรา ๑๖ บาท/คน/วัน ส่วนนาง พ. จะได้รับค่าจ้างในการประกอบอาหารในอัตรา ๔ บาท/คน/วัน โดยที่ในการซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ นาง ส. ไม่ได้จัดทำบัญชีแต่อย่างใด จากข้อเท็จจริงเบื้องต้นดังกล่าวจึงฟังได้ว่า



เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการอาหารกลางวันและเป็นคณะทำงานโครงการอาหารกลางวันได้ร่วมลงมติให้การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ ใช้วิธีจ้างเหมาทำอาหารโดยวิธีตกลงราคา และลงมติเลือกนาง พ. ให้ทำอาหารกลางวันนักเรียน จนได้มีการตกลงจ้างนาง พ. ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติชี้มูลว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการอาหารกลางวันและพวกมีอำนาจหน้าที่กำหนดและพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ ได้ร่วมกันลงมติให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โดยใช้วิธีจ้างเหมาทำอาหารโดยวิธีตกลงราคาแทนที่จะจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา แล้วลงมติเลือกนาง พ. ให้ทำอาหารกลางวันนักเรียน อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นาง พ. ได้เป็นคู่สัญญากับโรงเรียน ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้ชี้มูลว่าผู้ฟ้องคดีและพวกในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุโดยตรง ข้อเท็จจริงในชั้นนี้จึงยังฟังไม่ได้ว่า คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงยังไม่เข้าองค์ประกอบที่ศาลจะสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวไว้ก่อนการพิพากษาคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๔/๒๕๖๔)

(๒) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งแปดฟ้องว่า คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดให้สรรหาโดยวิธีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จากอัตราว่างจำนวน ๑๑๘ อัตรา แต่กำหนดให้สรรหาโดยวิธีการคัดเลือกในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จากอัตราว่างจำนวน ๘๐ อัตรา จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปด



ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าว ข้อ ๑.๒ เอกสารหมายเลข ๒ รหัส ๒๑๐๒ เฉพาะในส่วนการคัดเลือกตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาจนกว่าศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น เมื่อพิจารณาประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว เห็นได้ว่า ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวได้กำหนดแนวทางสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารไว้ ๒ วิธี คือ วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก ซึ่งการจะใช้แนวทางการสรรหาโดยวิธีการใดนั้น ถือเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นแก่กรณีต่อไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้ ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดให้สรรหาโดยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ย่อมกระทำได้โดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายใด ดังนั้น ในชั้นนี้จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าประกาศที่พิพาทนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยประเด็นความไม่ชอบด้วยกฎหมายของประกาศตามผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ถือเป็นประเด็นที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวนคดีต่อไป นอกจากนี้ การสั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ยังอาจเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ เพราะย่อมมีผลทำให้เทศบาลต่าง ๆ ต้องขาดแคลนบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตามอัตราว่างจำนวน ๘๐ อัตรา ซึ่งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าวก็ไม่อาจปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วยแล้ว กรณีจึงยังไม่ครบองค์ประกอบ



ที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คป.๑๗๗/๒๕๖๓ และที่ คป.๓๓๗/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๓) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น แม้ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเป็นเวลาก่อนที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ก็ตาม แต่เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายวิเศษบัญญัติ จึงใช้บังคับกับคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินที่ได้ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ด้วย ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินไว้หลายประการก่อนที่จะดำเนินการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง หรือการสืบหาทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๓/๗ และมาตรา ๖๓/๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ภายหลังจากได้มีหนังสือเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อบังคับตามคำสั่งทางปกครองให้ชดใช้เงินดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง หรือดำเนินการสืบหาทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๒/๑ ส่วนที่ ๒ การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในชั้นนี้จึงยังไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่า การให้คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไข ในภายหลังแก่ผู้ฟ้องคดี ที่จะเป็เหตุให้ศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น แม้คำสั่งดังกล่าวน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีที่ศาลปกครองจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป หรือการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองจะไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะหรือไม่



ก็ตาม ศาลก็ไมอาจมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๗/๒๕๖๔)

(๔) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของสำนักงาน กสท. ที่สั่งว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจและไม่สามารถเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่สั่งว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจและไม่สามารถเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตามมาตรา ๘๙/๓ และมาตรา ๘๙/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๕ (๒) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอให้ผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ปรากฏตามบันทึกการให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อีกทั้งผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงกรณีที่ถูกกล่าวหาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งที่พิพาท ในชั้นนี้จึงรับฟังได้ว่าก่อนการออกคำสั่งพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามสมควรแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า กระบวนการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้ฟ้องคดีทราบอย่างครบถ้วนถึงลักษณะของการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี และไม่มีการให้ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานให้ครบถ้วนจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งพิพาท นั้น เห็นว่า เป็นประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยโดยพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนต่อไป กรณีจึงยังไม่ปรากฏเหตุว่า คำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น จึงไม่ครบองค์ประกอบที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี



ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๑/๒๕๖๔)

(๕) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำ
ลำแม่น้ำ

กรณีผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งของ
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพญา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำ นั้น เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิยื่นเอกสารหลักฐาน
แสดงการครอบครองบ้านพักเลขที่ ๖๔/๒ และเลขที่ ๖๖/๖ ซึ่งเป็นอาคารที่ปลูกสร้างล่วงล้ำ
เข้าไปในทิศเหนือของอ่าวบางเสร่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐
และแม้อาคารดังกล่าวจะเป็นสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำที่พึงอนุญาตได้ตามข้อ ๖ (๑) ของประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งและการพิจารณาอนุญาต
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๒/๒๕๖๐ แต่ในการพิจารณาอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องพิจารณาอนุญาตเท่าที่จำเป็น
และสมควรตามวัตถุประสงค์ และการอนุญาตต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หรือกฎหมายว่าด้วยการประมง ทั้งนี้ ตามข้อ ๕ (๒) และ (๓) ของประกาศกระทรวงคมนาคม
ฉบับดังกล่าว โดยส่วนของอาคารของผู้ฟ้องคดีต้องไม่มีลักษณะหรือสภาพที่เป็นอันตราย
ต่อการเดินเรือหรือทำให้ทางน้ำเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดการกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ต้องมีสภาพเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งานด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๕ (๑) และ (๔) ของประกาศ
กระทรวงคมนาคมฉบับเดียวกัน เมื่อได้รับความจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ว่า อาคารของ
ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการติดป้ายไว้เพื่อแจ้งให้บุคคลทั่วไปทราบว่า
อาคารพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองนั้นสามารถเช่าได้ ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้อาคารพิพาทสำหรับ
อยู่อาศัยอันเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตเท่าที่วิญญูชนพึงกระทำ โดยผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนา
พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๖๖/๓ การอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้พื้นที่สาธารณะทางน้ำที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการให้เช่าหารายได้จึงเป็นการอนุญาตเกินความจำเป็นและผิดวัตถุประสงค์
เพื่อการดำรงชีวิต ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่พิจารณาอนุญาตอาคารพิพาทจึงชอบ
ด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตตามข้อ ๕ (๒) ของประกาศกระทรวงคมนาคมฯ และเมื่อ
อาคารพิพาทปลูกสร้างรุกล้ำลำแม่น้ำ รวมทั้งไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำที่พึงอนุญาตได้
ตามข้อ ๕ (๒) ของประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าว อาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการ
ปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่ปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำให้รื้อถอนอาคารพิพาทออกจากอ่าวบางเสร่ได้



ตามมาตรา ๑๑๗ ประกอบกับมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น ในชั้นนี้จึงยังไม่ปรากฏว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพิพาทที่ก่อสร้างล่วงล้ำแม่น้ำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง กรณีจึงยังไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๑/๒๕๖๔)

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

(๑) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ให้ผู้ฟ้องคดี ระเบียบ หยุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการกระทำใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์นิสสันในประเทศไทย ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ผู้ฟ้องคดีระเบียบ หยุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการกระทำใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งต่อไป นั้น เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ จะบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ภายใต้สิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจทราบเท่าที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่นในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด โดยสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจระเบียบ หยุด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือจะฝ่าฝืนบทบัญญัติข้างต้น อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งตามบทบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ประกอบกิจการระเบียบ หยุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระทำใด ๆ นั้น คำสั่งดังกล่าวไม่ควรก้าวล่วงเข้าไปมีผลเป็นการบังคับให้สัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งสิ้นสุดไปแล้วตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญากลับมามีผลใช้บังคับต่อไป โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิได้สมัครใจให้มีผลเช่นนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการขัดต่อหลักเสรีภาพในการทำสัญญาของเอกชน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่กำหนดเงื่อนไขให้สัญญาผู้จำหน่ายระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้จำหน่ายแต่ละรายซึ่งแม้ว่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ยังคงมีผลอยู่ต่อไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนในกรณีนี้ หรือจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงรายละเอียดและแสดงพยานหลักฐาน



ของตนที่สามารถรับฟังได้ด้วยเหตุผลอันชอบธรรมในทางธุรกิจ จึงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ศาลปกครองจะต้องรับฟังข้อเท็จจริงจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ครบถ้วนก่อนมีคำวินิจฉัยในเนื้อหาของคดีต่อไป นอกจากนี้ การมีคำสั่งให้สัญญาผู้จำหน่ายซึ่งสิ้นสุดไปแล้ว กลับมามีผลใช้บังคับต่อไปโดยผู้ฟ้องคดีมิได้สมควรใจ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากในการประกอบธุรกิจระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้จำหน่าย หากไม่มีความเชื่อใจหรือไว้วางใจระหว่างกันย่อมมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างร้ายแรง และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ฟ้องคดีในตลาดรถยนต์ที่มีการแข่งขันสูงและมีมูลค่าทางการตลาดจำนวนมาก ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเห็นได้ว่ายากที่จะเยียวยาแก้ไขในภายหลัง อีกทั้ง การมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี ก็มีได้มีผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การไม่ต่อสัญญากับผู้จำหน่ายของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ประการใด จึงไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะแต่อย่างใด กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๒/๒๕๖๔)

(๒) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ให้ยกเว้นหรือผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะใช้อำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ จะต้องคำนึงถึงหลักความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ผู้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ ๓-๑ งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นการเฉพาะราย



ทำให้ผู้ร้องสอที่น่าจะไม่มีคุณสมบัติในเรื่องผลงานการก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันให้เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเป็นการยกเว้นหรือผ่อนปรนในสาระสำคัญ อันอาจทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้เสนอราคารายอื่นได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามแนวทางเดียวกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจหยิบยกประเด็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ร้องสอมาพิจารณาเพื่อตัดสิทธิผู้ร้องสอได้ จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประกวดราคาที่พิพาทผู้ร้องสอยื่นข้อเสนอราคาต่ำที่สุด แต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น ส่วนกิจการร่วมค้า ITD-CREC No.๑๐ JV ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกร่วมกับบริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวล็อบเมนต์ จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอต่ำเป็นอันดับสอง และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงประกาศผลให้กิจการร่วมค้า ITD-CREC No.๑๐ JV เป็นผู้ชนะการประกวดราคา จึงเห็นได้ว่า ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำให้กิจการร่วมค้า ITD-CREC No.๑๐ JV ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ไม่อาจเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ และทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากสัญญาจ้างครั้งนี้ ดังนั้น หากให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีผลใช้บังคับต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขแก่ผู้ฟ้องคดีในภายหลัง และแม้โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงในการทำสัญญาครั้งนี้จะเป็นโครงการกิจการคมนาคมโครงการใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เมื่อในปัจจุบันงานโยธาของโครงการดังกล่าวมีเพียงสัญญาเดียวที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ในส่วนของสัญญาอื่นอีก ๑๓ สัญญา นั้น แต่ละสัญญามีการประกาศประกวดราคาแยกต่างหากจากกัน และแต่ละงานสามารถดำเนินไปได้โดยเอกเทศ บางสัญญาได้มีการดำเนินการไปแล้วบ้างบางส่วน บางสัญญาอยู่ระหว่างรอคู่สัญญาลงนามในสัญญา และบางสัญญาก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา จึงเห็นว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนงานอื่น ๆ และไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าเส้นทางรถไฟสายดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในชั้นนี้จึงเห็นว่า การทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ซึ่งจากเหตุผลทั้ง ๓ ประการข้างต้น จึงเข้าเงื่อนไขที่ศาลมีอำนาจออกคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้เป็นการชั่วคราว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๔/๒๕๖๔)

(๓) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่สั่งให้เป็นผู้ทำงาน

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บริหารของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิก่อนนิติสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ เช่น ยื่นประกวดราคา หรือเสนองาน และเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น เห็นว่า แม้บทบัญญัติมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะได้กำหนดเหตุที่จะให้มีการสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาเป็นผู้ทำงานได้ก็ตาม แต่เมื่อการสั่งให้เป็นผู้ทำงานมีผลเป็นการจำกัดสิทธิของผู้นั้นที่จะเข้าเสนอราคาหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลและมีลักษณะเป็นมาตรการในทางที่เป็นผลร้ายแก่บุคคล ดังนั้น การพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานจึงจำต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีว่าบุคคลนั้นสมควรถูกจำกัดสิทธิเช่นนั้นหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าปฏิบัติงานแล้ว เพียงแต่ยังขาดขั้นตอนการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ติดต่อขอเข้าทำสัญญากับศาลจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด คือภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก็ตาม แต่ก็ไม่ถึงขนาดล่วงเลยเวลาจนผิดวิสัย และแม้ผู้ฟ้องคดีจะยังสามารถเสนองานต่อเอกชนรายอื่นด้วยกันได้ก็ตาม แต่การถูกจำกัดสิทธิที่จะเข้าเสนองานหรือก่อนนิติสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐก็นับเป็นความเสียหายที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง อีกทั้ง การให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่การบริการสาธารณะ กรณีจึงมีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๖๔)



(๔) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่เพิกถอนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และคำสั่งที่ยกเลิกคำสั่งแก้ไขวิทยฐานะจากผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่เพิกถอนรายชื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกเลิกคำสั่งแก้ไขวิทยฐานะของผู้ฟ้องคดีจากผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีได้มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้าหน่วยหรือผู้อำนวยการกลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๔ (๕) ของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งสองฉบับดังกล่าว ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพรข้างต้น ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ แต่ในขณะที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้น ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ ซึ่งหากพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามข้อ ๒.๔ (๑)-(๘) ประกอบกันแล้ว ผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่น่าจะจำกัดอยู่เฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งและมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ตามข้อ ๒.๔ (๑)-(๗) ของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกดังกล่าวเท่านั้น แต่น่าจะต้องรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๒.๔ (๑)-(๗) แต่ขณะที่ยื่นใบสมัครได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่นอีกด้วย เมื่อข้อ ๒.๔ (๗) ของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กำหนดคุณสมบัติเอาไว้ว่า “ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ” และข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเคยได้รับการแต่งตั้ง



ให้ดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่เคยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒.๔ (๗) ดังกล่าว แต่ต่อมาได้รับการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ ก่อนที่จะมาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในชั้นการพิจารณานี้จึงน่าจะถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่เห็นได้ว่าการอ้างเหตุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และนำไปสู่การออกคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้ฟ้องคดี และคำสั่งยกเลิกคำสั่งที่แก้ไขวิทยฐานะของผู้ฟ้องคดี คำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงน่าจะไม่ใช่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีสูญเสียโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา กระทบต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ซึ่งหากต่อมาผลการพิจารณาคดีของศาลปรากฏว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำพิพากษาเพิกถอน ย่อมยากที่จะเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากคำสั่งดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้ กรณีจึงเป็นความเดือดร้อนเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง รวมทั้งหากให้ผู้ฟ้องคดียังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป ก็ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือการบริการสาธารณะแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ในสำนวนคดีที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาตามที่ได้รับแต่งตั้ง กรณีตามคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่เข้าองค์ประกอบสามประการตามข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่ศาลมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองได้ตามที่เห็นสมควร และเมื่อคดีนี้ศาลได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวไว้ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีครองอยู่ย่อมไม่ว่าง เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งนาง ก. ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะดำเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่นาง ก. รวมตลอดถึงการมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๕๐/๒๕๖๓)



(๕) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่ให้ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ

คดีนี้เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ไทรโยค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นรีสอร์ทแพพักอาศัย ออกไปจากอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำวินิจฉัยไม่เห็นด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แต่ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าวังใหญ่ ป่าแม่ น้ำน้อย และป่าห้วยเขยง ในท้องที่ตำบลลิ้นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และตำบลไทรโยค ตำบลวังกระแจะ ตำบลบ้องตี้ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๓ ไม่ปรากฏชื่อตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติไทรโยค ทั้งที่ในขณะประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีการตั้งตำบลท่าเสา ในท้องที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และมีอาณาเขตแน่นอนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๕ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสืออุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่ กษ ๐๗๑๓ (ทย)/๒๐๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๓ (ที่ถูกคือ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๕) ขอแก้ไขเนื้อที่และชื่อตำบลของอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รายงานถึงผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติในขณะนั้นว่า อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติไทรโยค และชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้ว ยังมีข้อคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในเรื่องเนื้อที่อุทยาน ซึ่งจากการตรวจสอบเนื้อที่อุทยานตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาจากแผนที่ทหารระหว่างมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ตรวจสอบเนื้อที่ได้ประมาณ ๙๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๗๙,๓๗๕ ไร่ และแผนแม่บทชั่วคราวของอุทยานแห่งชาติไทรโยค คณะผู้จัดทำแผนแม่บทชั่วคราวระบุเนื้อที่อุทยานไว้ ๙๕๘.๙๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๙๙,๓๔๕.๓ ไร่ แต่ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีการะบุพื้นที่ไว้เพียงประมาณ ๕๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๑๒,๕๐๐ ไร่ ซึ่งคลาดเคลื่อนกันถึง ๔๐๐ กว่าตารางกิโลเมตร และจากการตรวจสอบพระราชกฤษฎีกาและแผนที่แนบท้ายในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติไทรโยคไม่ปรากฏชื่อตำบลท่าเสา แต่ความเป็นจริงมีท้องที่ตำบลท่าเสาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ขอให้



กองอุทยานแห่งชาติส่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว และขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแต่ประการใด ประกอบกับในชั้นไต่สวนของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจภาพถ่ายทางอากาศในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๙ และ พ.ศ. ต่อ ๆ มาพบว่า บริเวณพิพาทมีการยึดถือครอบครองประกอบกิจการแพพักรีสอร์ท และใน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการตรวจวัดและปักหลักแสดงแนวเขตอุทยาน โดยในพื้นที่พิพาทปรากฏหลักหมุดเขตเลขที่ ๑๘๐/๑๒ ถึงเลขที่ ๑๘๐/๑๗ พื้นที่รีสอร์ทของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อยู่นอกเขตอุทยาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชี้แจงว่า หลักเขตดังกล่าวเป็นกรณีที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคได้สำรวจและปักหลักเขตเป็นแนวไว้ แต่ยังไม่ได้ประกาศหรือแก้ไขพระราชกฤษฎีการับรองแนวเขตดังกล่าวเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยคแต่อย่างใด และการปักหลักเขตเพื่อแสดงแนวเขตอุทยานเป็นหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่อาจทราบแนวเขตอุทยานที่แท้จริงว่ามีอยู่อย่างไร ส่วนแนวคำพิพากษาศาลฎีกาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่คู่กรณียกขึ้นมาอ้างเพื่อเทียบเคียงในการพิจารณาคดีนี้ นั้น เป็นเรื่องศาลจะได้พิจารณาประกอบการวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ออกไปจากอุทยานแห่งชาติหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำวินิจฉัยไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยเคลื่อนย้ายหรือถอนแพพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ออกไปทั้งหมด ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินกิจการรีสอร์ทแพพักอาศัยอยู่ในที่พิพาทมาแล้วกว่า ๓๐ ปี โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคเคยทำการตรวจสอบบริเวณรีสอร์ทของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว พบว่าสภาพพื้นที่บริเวณรีสอร์ทโดยทั่วไปปลูกแพพักในลำน้ำแควน้อย จำนวน ๗๘ ห้อง ไม่พบว่ามี การบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ หรือพบพื้นที่ที่มีการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะแต่อย่างใด กรณีจึงมีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๗/๒๕๖๓)



๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
อย่างไร ๑ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ให้บริษัท ท. (ผู้ถูกฟ้องคดี) คืนต้นฉบับหนังสือคำประกันของธนาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนมีคำพิพากษา โดยห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีบังคับชำระเงินตามหนังสือคำประกันของธนาคาร
ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น เห็นได้ว่า การที่ธนาคารจะชำระเงิน
ตามหนังสือคำประกันหรือไม่เป็นเรื่องความรับผิดชอบระหว่างผู้คำประกันกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
และการที่ธนาคารจะชำระเงินตามหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เป็นความสมัครใจ
ของผู้คำประกันที่ศาลไม่อาจมีคำสั่งฝ่าฝืนความสมัครใจที่จะชำระหนี้ของผู้คำประกันได้ ดังนั้น
คำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่ขอให้ศาลมีคำสั่งมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีบังคับชำระเงินตามหนังสือคำประกัน
ของธนาคารไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่ศาลจะกำหนดวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวหรือวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๔/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน
คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลกุดตุ้ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลกุดตุ้ม พร้อมทั้งมีคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวโดยขอให้ศาลมีคำสั่ง
ระงับการโอน (ย้าย) หรือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลกุดตุ้มไว้ก่อน
จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนิน
กระบวนการเพื่อให้มีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบล
กุดตุ้มตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและกฎที่เกี่ยวข้อง ถือเป็น
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเพื่อหาผู้มาดำรงตำแหน่งตามระบบการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น จึงเป็นอำนาจของเทศบาลตำบลกุดตุ้ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ที่จะสรรหาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ต่อไปการดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลกุดตุ้ม
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น



ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง หากปรากฏภายหลังโดยคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ศาลย่อมเพิกถอนคำสั่งพิพากษา และกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สังกัด ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามกฎหมาย ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๙๒/๒๕๖๓)

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งตลาดยรรยงที่ออกตามเทศบัญญัติเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงับการประกอบกิจการตลาดยรรยงจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับเหตุรำคาญจากเสียงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้แก้ไขปัญหาโดยตลอด โดยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ตรวจสอบเหตุร้องเรียน และได้แนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดเอกชน ปรับปรุงแก้ไขโดยให้ปรับลดระดับเสียงเพลงทันที ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ออกคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรับลดระดับเสียงเพลงทันที และควบคุมมิให้ระดับเสียงเกินที่กฎหมาย

